

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

PUERTO RICO AGGREGATE COMPANY,
INC.

Demandante

v.

AGGREGATE, INC.; XAVIER ZEQUEIRA,
INC.; MUNICIPIO DE CAROLINA; JUNTA
DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO;
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS;
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
RICO

Demandados

CIVIL NÚM.: CA2026CV00700

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO AL
AMPARO DEL ARTÍCULO 14.1 DE
LA LEY NÚM. 161 DEL 1 DE
DICIEMBRE DE 2009

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

Al Honorable Tribunal:

Comparece la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en adelante OGPe, representada por la abogada que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE**, y **SOLICITA**:

I. INTRODUCCIÓN

En el pleito de autos, la parte demandante solicita, entre otras cosas que, mediante el procedimiento estatutario, especial y sumario provisto por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *infra*, que se ordene la paralización del uso que se opera en la finca Zequeira hasta que se obtenga una (a) Consulta de Ubicación vigente que autorice el uso industrial correspondiente; (b) un Permiso Formal para la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre; y (c) la evaluación ambiental aplicable conforme a ley. Reconoce la Parte Demandante la existencia del permiso general 2025-625620-PGO-300265, no obstante, señala que este fue emitido sin haberse aprobado previamente otros permisos, que a su entender son necesarios previo a su autorización.

Luego de diligenciar los emplazamientos, la Parte Demandante solicitó a este Tribunal que paralizara los procedimientos mientras agotaba el remedo administrativo

CA2026CV00700
Moción de Desestimación
Página 2

de revisión administrativa ante la División de Revisiones Administrativas de la OGPe, reconociendo la reciente expedición de un Permiso Único (2020-311618-PU-439844) para la finca Zequeira. Las partes demandadas se opusieron a esta solicitud e informaron a este honorable foro que corresponde a la Parte Demandante agotar el remedio administrativo disponible para revisar el permiso emitido y dado que en este caso no se alega que el permiso fue emitido mediando dolo, fraude o engaño, el remedio interdictal es improcedente. Respetuosamente, informamos a este Tribunal que la Parte Demandante se encuentra ejerciendo tal derecho mediante la presentación de la revisión administrativa 2026-683360-SDR-304224, la cual atiende el Juez Administrativo de la OGPe. La radicación del mencionado recurso se realizó el 8 de abril de 2026. Además, hacemos constar que el permiso general para otras obras que se relaciona en la demanda (2025-625620-PGO-300265) también está siendo cuestionado mediante el recurso de revisión administrativa 2025-651245-SDR-304201 presentado el 2 de abril de 2026.

Ante este cuadro fáctico, solicitamos la desestimación de la presente causa de acción en contra la OGPe, conforme con los articulados de la Ley Núm. 161-2009 y a lo establecido en las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, según enmendadas, 32 L.P.R.A. Ap V, según detallamos a continuación.

II. MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*, permite que el demandado en una demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra tercero, presente una moción de desestimación contra las alegaciones en su contra. La referida regla prescribe:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) **dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio**; (6) **dejar de acumular una parte indispensable**. *Id.* (Énfasis suplido).

Nuestra más Alta Curia ha expresado que las alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible

CA2026CV00700
Moción de Desestimación
Página 3

para la parte demandante. *Rivera v. Jaime*, 157 DPR 562, 584 (2002); *Montañez v. Hosp. Metropolitano*, 157 DPR 96, 103 (2002); *Sánchez v. Autoridad de los Puertos*, 153 DPR 559, 570 (2001). No obstante, es norma reiterada que “[l]a demanda no deberá ser desestimada a menos que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probado en apoyo de su reclamación”. *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 DPR 497, 505 (1994). Se debe considerar “[s]i a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. *Id.* Además, para disponer de una moción de desestimación, el Tribunal está obligado a “dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda presentada”. *Autoridad de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.*, 174 DPR 409, 429 (2008). “[E]sta doctrina se aplica solamente a los hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas”. *First Federal Savings v. Asoc. De Condómines*, 114 DPR 426, 431-432 (1983). El tribunal dará por admitidos todos los hechos propiamente alegados en la demanda, así como todas aquellas inferencias razonables que surjan de los mismos. *Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra*; *Rivera v. Otero de Jové*, 99 D.P.R. 189, 195 (1970). De igual manera, “[e]l tribunal debe conceder el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los hechos bien alegados en la demanda”. *Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra*. Sin embargo, dichas admisiones se toman en consideración únicamente para propósito de resolver la moción de desestimación sin perjuicio de cualquier controversia material que surja de la evidencia presentada en los procedimientos subsiguientes ante el tribunal. *Sepúlveda v. Casanova*, 72 D.P.R. 62, 68 (1951).

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que “[l]a desestimación procederá solo si es evidente de las alegaciones de la demanda, que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. *Trans-Oceanic Life v. Oracle Corp.*, 184 DPR 689, 701 (2012). Al evaluar la defensa de si la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, el Tribunal deberá “[d]eterminar si a base de estos hechos la demanda establece una reclamación plausible que justifique que el demandante

CA2026CV00700
Moción de Desestimación
Página 4

tiene derecho a un remedio, guiando su análisis por la experiencia y el sentido común”. *Trinidad Hernández v. ELA*, 188 DPR 828, 848 (2013). Según la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 US 544 (2007) y *Ashcroft v. Iqbal*, 129 S.Ct 1937 (2009), el derecho del demandado a recibir una notificación adecuada de las alegaciones en su contra está enraizado en el debido proceso de ley, por lo que es necesario establecer el estándar a utilizar ante una moción de desestimación bajo la defensa de que ésta ha dejado de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio.

En *Ashcroft v. Iqbal*, *supra*, el Tribunal Supremo Federal aclaró que para determinar si las alegaciones de una demanda son factibles y no meramente especulativas, los tribunales deben hacer un análisis contextual de las mismas mediante un proceso de dos pasos. El primer paso comprende el aceptar como ciertas las alegaciones fácticas de la demanda, excepto aquellas alegaciones concluyentes, conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma generalizada que reciten de forma trillada los elementos de la causa de acción. El segundo paso comprende el determinar si, a base de las alegaciones bien formuladas en la demanda, el demandante ha establecido que tiene una reclamación factible que amerite la concesión de un remedio.

En esta segunda etapa del análisis, el tribunal debe tomar en cuenta el contexto específico de las alegaciones y, determinar, si de la totalidad de las circunstancias surge que el demandante ha establecido una reclamación válida, o si, por el contrario, la causa de acción debe ser desestimada. De determinarse que no cumple con el estándar de factibilidad antes mencionado, el tribunal debe desestimar la demanda y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba puedan probarse las alegaciones conclusorias de la misma.

De igual forma, un pleito podrá ser desestimado “[ú]nicamente cuando de los hechos alegados no pueda concederse remedio alguno a favor del demandante”. *Torres, Torres v. Torres et al.*, 179 D.P.R. 481, 502 (2010), citando a R. Hernández Colón, *Derecho Procesal Civil*, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, pág. 231. Así pues, conforme a las disposiciones de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*, y la jurisprudencia

CA2026CV00700
Moción de Desestimación
Página 5

desarrollada sobre la misma, es forzoso concluir que para que una parte demandada prevalezca en su moción de desestimación, ésta tiene que demostrar que, aunque el tribunal favorezca totalmente la reclamación del demandante, no puede concederse remedio alguno a favor del demandante. *Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al.*, 184 D.P.R. 407, 423 (2012); *Torres, Torres v. Torres et al.*, *supra*.

Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico los asuntos relacionados con la solicitud, adjudicación y revisión de permisos y autorizaciones para el desarrollo, construcción y uso de propiedades son regidos por la Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA sec. 9011 *et seq.*

La aludida Ley Núm. 161-2009, en su Art. 9.10, 23 L.P.R.A. § 9019i, establece:

“Artículo 9.10. — Certeza de los permisos.

Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. No obstante, **cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado.** La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.

Además, se dispone que, bajo ninguna circunstancia, una determinación final será suspendida, sin mediar una autorización o mandato judicial de un Tribunal competente o el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el debido proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, una determinación final se considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la notificación de determinación final y haya transcurrido el término de veinte (20) días sin que una parte adversamente afectada por la notificación haya presentado un recurso de revisión o un proceso de revisión administrativa, así como haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar revisión judicial. No obstante, la parte adversamente afectada por una determinación final podrá ser revisada sujeto a lo establecido en esta Ley.

De igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos en su legalidad y corrección por las Entidades Gubernamentales Concernidas frente a ataques de terceros. Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud, la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en esta Ley, el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por

CA2026CV00700
Moción de Desestimación
Página 6

el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La obra deberá ser modificada, conservada o demolida, sólo después de que el foro administrativo o judicial competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.”

Nótese que el Artículo 9.10, *ante*, establece la presunción de legalidad y corrección que acompañan a las determinaciones finales emitidas por la OGP, Municipios Autónomos con Jerarquía I a la III, así como por los Profesionales Autorizados, y, además, impone a estas agencias la responsabilidad de sostener y defender dicha legalidad y corrección frente a ataques de terceros. Asimismo, el referido Artículo es claro en que la presunción de corrección y legalidad cede, y por lo tanto debe revocarse el permiso, **cuando haya mediado fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito** en el otorgamiento de este.

Cónsono con lo anterior, el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, provee un procedimiento extraordinario para solicitar la revocación de determinaciones finales y permisos o la paralización de usos u obras bajo ciertas circunstancias extraordinarias. A tales efectos, el Artículo 14.1, 23 LPRA sec. 9024, dispone lo siguiente:

Artículo 14.1. – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) **la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa**; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado O de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por

haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo.

El Artículo 14.1, *ante*, establece expresamente que procederá, entre otras cosas, la revocación de una determinación final cuando la solicitud de esta haya estado acompañada o sustentada con información incorrecta o falsa. De los articulados citados se desprende de manera clara que, para que este Honorable Tribunal adquiriera la jurisdicción exclusiva conferida por la Ley 161-2009, *supra*, sobre este recurso de *injunction*, la parte demandante debe presentar en su demanda alegaciones específicas que demuestren que en la tramitación del permiso ha mediado “fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de

CA2026CV00700
Moción de Desestimación
Página 8

la determinación final o del permiso". La demanda en este caso obvió mencionar conductas específicas de fraude, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún delito, ejecutadas en la evaluación y autorización del permiso, conforme con la Ley 161-2009, antes citada. Por lo tanto, es forzoso concluir que la OGPe no actuó engañada ni defraudada por la codemandada ante la falta de evidencia sobre la alegada servidumbre.

Sabido es que el vehículo procesal provisto por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, no está disponible para entender en controversias de derecho privado como lo son las controversias contractuales que surgen en este pleito. Sobre ese particular, nuestro Honorable Tribunal Supremo ha expresado que "[l]a expedición de un permiso por parte de una agencia administrativa no tiene el efecto ni el alcance de anular ni validar restricciones privadas que pudieran resultar inconsistentes con el permiso concedido. *Residentes Parkville v. Díaz*, 159 DPR 374, 392 (2003). Por el contrario, "[e]n nuestro ordenamiento no existe ley o reglamento que le conceda autoridad a las agencias administrativas para adjudicar los derechos de las partes que surgen de restricciones privadas". *Residentes Parkville v. Díaz, supra*.

En consecuencia, procede la desestimación del injunction al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, *supra*, toda vez que no se ha incluido ni una sola alegación que de manera específica identifique que en la expedición de las determinaciones finales en controversia medió fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito, por lo que adolece de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Aun dando por ciertas y correctas las alegaciones presentadas, la OGPe no ha incumplido con ningún precepto legal, y no viene en la obligación de reparar o efectuar acción alguna hacia la parte demandante. La OGPe ha cumplido en todo momento con su deber ministerial, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm.161-2009, *supra* y con el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios. Una simple lectura armónica de la súplica y las alegaciones de la demanda permite concluir que no existe un reclamo contra la OGPe, por lo que no se justifica la concesión de remedio alguno por parte de esta Agencia.

CA2026CV00700
Moción de Desestimación
Página 9

En virtud de los preceptos de ley citados, lo cierto es que, el Honorable TPI, no ha adquirido la jurisdicción para atender el Injunction al amparo del Artículo 14.1, pues la misma demandante le ha privado de tal autoridad al no cumplir con los requisitos jurisdiccionales que impone la Ley 161-2009, *supra*, en específico, no presentó alegaciones sobre conductas específicas de fraude, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún delito, ejecutadas durante el transcurso del trámite de expedición del permiso.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto y se desestime la demanda contra la OGPe, quedando esta relevada del pleito con cualquier otro pronunciamiento procedente en derecho.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual automáticamente proporciona aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 13 de abril de 2026.

f/LOYDA L. ROSAS NEGRÓN
RUA 14398
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO
Loyda.Rosas@dddec.prgov
PO Box 362350
San Juan, Puerto Rico 00936-2350
(787) 758-4747 Ext. 25426

* El ELA no cancela sellos o arancel por disposición de ley, (32 LPRA §1477).